



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



EXAME PRÉVIO DE EDITAL
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANILAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 29-05-2024 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processo: TC-011269.989.24-0.

Representante: DBG Engenharia e Construções Ltda.

Representada: Prefeitura Municipal de Terra Roxa.

Assunto: Exame prévio do edital da Concorrência nº 02/2024, que tem por objeto a *“contratação de empresa especializada em engenharia civil, devidamente registrada no CREA, incluindo profissional habilitado, para melhoria e pavimentação de trechos das estradas vicinais: Estrada Municipal Milton Antonio de Souza – 2,95km; Prolongamento da Rua Sete de – 1,24km, e Estrada Municipal Dr. Jorge Uchôa Ralston – 0,69 km”*.

Responsável: Waldyr Monaco Filho (Prefeito).

Advogados cadastrados no e-TCESP: Lucas Pavezzi Ferreira (OAB/SP nº 354.155) e Matheus Pavezzi Ferreira (OAB/SP nº 456.160).

=====

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES CONSTANTES NO ORÇAMENTO E AQUELES FIXADOS PELAS TABELAS REFERENCIAIS. ORÇAMENTO DEFASADO. PROCEDÊNCIA. FALTA DE PUBLICIDADE DAS RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS. RECOMENDAÇÃO.

1 - RELATÓRIO

1.1 Trata-se do **exame prévio do edital** da Concorrência nº 02/2024, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA**, que tem por objeto a *“contratação de empresa especializada em engenharia civil, devidamente registrada no CREA, incluindo profissional habilitado, para melhoria e pavimentação de trechos das estradas vicinais: Estrada Municipal*



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



Milton Antonio de Souza – 2,95km; Prolongamento da Rua Sete de – 1,24km, e Estrada Municipal Dr. Jorge Uchôa Ralston – 0,69 km, com recursos financeiros da União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, em conformidade com o Contrato de Repasse nº 924423/2021/MDR/CAIXA”.

1.2 Insurgiu-se a **Representante**, exclusivamente, contra os valores constantes na planilha orçamentária.

Sustentou ter verificado haver divergência entre os valores constantes no orçamento e aqueles fixados pelas Tabelas referenciais (SICRO, SINAPI, CDHU).

Desta forma, solicitou esclarecimentos à Administração, que informou ter sido aplicado desconto em todos os preços para adequar os valores à realidade do mercado local e à especificidade da obra.

Acrescentou, ainda, terem sido alterados os preços de todos os itens da planilha orçamentária, os quais ficaram aquém daqueles constantes nas fontes utilizadas¹.

Anotou, assim, que a Prefeitura, ao aplicar referido desconto, sem fundamentação legal plausível, teria desrespeitado os critérios estabelecidos pelo artigo 23, § 2º, da Lei federal nº 14.133/2021.

1.3 Por vislumbrar indícios concretos de restrição à ampla participação de interessados, requisitei, com fundamento no artigo 169, § 2º, da Lei nº 14.133/21, cópia do edital para exame previamente à realização do certame.

¹ Cita como exemplo:

- O preço na planilha orçamentária do item 1.4.5 é de R\$ 152,43 e o preço do mesmo item na tabela SICRO é de R\$ 227,75;
- O preço na planilha orçamentária do item 1.5.4 é de R\$ 290,20 e o preço do mesmo item na tabela SICRO é de R\$ 421,68;
- O preço na planilha orçamentária do item 1.5.13 é de R\$ 51,98 e o preço do mesmo item na tabela SICRO é de R\$ 76,57



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



Na oportunidade, foi apontado que a Administração deixou de disponibilizar em seu *site* oficial a resposta ao pedido de esclarecimento da Representada².

Também foi suscitado possível uso de orçamento defasado, pois a Planilha Orçamentária menciona a adoção da Tabela SINAPI 04/23, revelando-se, em análise preliminar, contrária à legislação de regência e à jurisprudência pacífica desta Corte.

1.4 Regularmente notificada, a **Representada** asseverou ter observado que as tabelas referencias de preços para os serviços licitados apresentam um valor superior ao praticado no mercado, resultando em *“descontos superiores a 40% nos valores originais durante pregões e concorrências”*.

Neste sentido, destacou certame promovido pelo município de Ibirarema, no qual se constata, pela planilha afeta ao recapeamento, que o valor estimado original, na abertura da licitação, foi de R\$ 836.998,46, porém, após a fase de lances e negociações, firmou-se a contratação por R\$ 426.788,49, *“representando um desconto de 49,0096% do valor de abertura”*.

Aduziu que este cenário se repete em diversos outros processos licitatórios no Estado, motivo pelo qual optou por aplicar um desconto linear nos boletins referenciais de custo adotado na disputa, a fim de alinhar os preços à realidade local.

Todavia, silenciou quanto aos aspectos suscitados na liminar.

1.5 O **Ministério Público de Contas** avaliou proceder a queixa do representante, pois, ainda que possível fixar custos unitários inferiores aos itens correspondentes nos sistemas SICRO ou no SINAPI, nos termos do artigo 23, § 2º, inciso I, da Lei nº 14.133/21, é necessário que tais descontos sejam expressamente informados na planilha orçamentária adotada.

² <https://www.terraroja.sp.gov.br/portal/editais/0/1/541/>



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



De igual modo, entendeu prosperar a suscitada defasagem nos valores orçados, porquanto foi utilizada tabela referencial de preços com data base superior a 06 (seis) meses, em descompasso com a jurisprudência desta Corte.

É o relatório.

2. PRELIMINAR

2.1 Preliminarmente, peço ao E. Plenário que, nos termos do artigo 221, parágrafo único, do Regimento Interno, sejam referendados os despachos por meio dos quais foi determinada a paralisação do certame, com vistas ao exame prévio do edital em epígrafe.

3. VOTO

3.1 A Prefeitura Municipal de Terra Roxa pretende a contratação dos serviços de *“melhoria e pavimentação de trechos das estradas vicinais: Estrada Municipal Milton Antonio de Souza – 2,95km, Prolongamento da Rua Sete de Setembro – 1,24km, e Estrada Municipal Dr. Jorge Uchôa Ralston – 0,69 km”*.

No entanto, o instrumento convocatório elaborado merece correção, a fim de se amoldar às diretrizes da legislação pertinente e à jurisprudência desta Corte.

3.2 De plano, com o MPC, noto que os valores indicados na Planilha Orçamentária do edital divergem dos constantes nos respectivos sistemas de custos referenciados, a exemplo do item 1.4.5 (Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial), *“que possui valor de ‘Custo Unitário (sem BDI)’ de R\$ 152,43,*



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



ao passo que no sistema SICRO utilizado como referência (data base 04-23), tal item possui valor de R\$ 240,76³.

Inobstante a resposta dada pela Prefeitura ao pedido de esclarecimentos do Representante (evento 1.5) indicasse que *“houve a aplicação de um desconto linear”* sobre os valores dos sistemas SINAPI e SICRO, não consta tal informação no ato convocatório, que apenas menciona que o valor orçado (R\$ 4.792.993,61) foi *“apurado conforme tabelas oficiais e composição de valores contidos no Anexo VIII – Planilha Orçamentária”* (item 3.1)⁴.

Por sua vez, como consignou o Parquet em sua manifestação:

“Se, por um lado, é possível a fixação de custos unitários inferiores aos itens correspondentes nos sistemas SICRO ou no SINAPI, uma vez que o inciso I do §2º do art. 23 da Lei 14.133/21 permite a utilização, como parâmetro do valor estimado da contratação, da ‘composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de engenharia’. Por outro lado, é necessário que tais descontos sejam expressamente informados na Planilha Orçamentária anexa ao edital, em benefício da transparência, dirimindo qualquer dúvida sobre o assunto.” (grifei)

Destarte, deve ser explicitamente consignada no ato convocatório a aplicação de desconto linear sobre as tabelas de preços adotadas.

3.3 Outrossim, inconteste a defasagem do orçamento utilizado, pois, como suscitei na medida liminar, emprega Tabela SINAPI com data base de abril de 2023.

Importa consignar que este Tribunal de Contas entende que *“o lapso temporal entre a laboração da planilha orçamentária e a publicação do*

³ Tabela SICRO de Abril de 2023 disponível no endereço eletrônico: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/sudeste/sao-paulo/2023/abril/abril-2023 (acesso em 23/05/2024).

⁴ 3 DO VALOR ORÇADO

3.1. Os serviços objeto da presente licitação tem seu valor estimado orçado em R\$ 4.792.993,61 (quatro milhões setecentos e noventa e dois mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta um centavos), apurado conforme tabelas oficiais e composição de valores contidos no Anexo VIII – Planilha Orçamentária.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



edital não deve ser superior 6 (seis) meses⁵, tornando necessário que o orçamento a ser utilizado no presente certame seja atualizado.

3.4 Por fim, tendo em conta que a Administração deixou de disponibilizar em seu *site* oficial a resposta ao pedido de esclarecimento da Representada⁶, recomendo que passe a observar o disposto no artigo 164 da Lei nº 14.133/21⁷ sobre o tema.

3.5 Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero **procedentes** as impugnações, determinando que a Administração adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial:

a) consignar expressamente no edital a aplicação de desconto linear sobre as tabelas referencias de preços adotadas; e

b) atualizar o orçamento estimativo, em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

Recomendo, outrossim, que a Administração passe a divulgar as respostas aos pedidos de esclarecimento em seu *site* oficial, em atenção ao estabelecido na Lei nº 14.133/21.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

⁵ TC-008430.989.19-4. Sessão Plenária de 22-05-2019, de minha relatoria.

⁶ <https://www.terraroja.sp.gov.br/portal/editais/0/1/541/>

⁷ Art. 164. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame.
Parágrafo único. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. (grifei)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 29 de maio de 2024.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
CONSELHEIRO